

摘要：

国家发改委依法禁止Meta收购Manus，要求撤销交易。原因在于Manus利用境内技术、数据、人才孵化，通过注册新加坡规避监管，属于典型的“穿透审查”情形。此次决定并非禁止AI企业出海或外资投资，而是划清合规红线——核心在于外资是否取得实际控制权。

4月27日，外商投资安全审查工作机制办公室（国家发展改革委）依法依规作出决定：禁止Meta收购Manus，并要求当事人撤销该交易。

消息一出，各种评论都有。

有人说，情理之中。Manus全部卖给外资存在较大风险，被叫停是理所当然。

有人说，信号重大。这意味着AI企业从此将进入强监管时代。

还有人说，这是不是将彻底改变中国企业出海的游戏规则？

事情究竟是怎么回事？谭主用四个问题，带你一次看懂。

「为什么管？」此次收购交易的特殊性

禁止这次交易，无论在时机还是力度上都非同寻常：

当前，国际AI竞争正进入白热化阶段。

而这项决定，在中国的AI行业外资收购案中前所未有。这是《外商投资安全审查办法》2021年实施以来，国家发展改革委首次公开作出禁止投资、要求撤销交易的决定。

所以，很多人自然会想：这是示范性案例吗？中国是不是在释放AI行业全面禁止外资的信号？

不能这么简单理解。

过去几年，部分中国科技公司也尝试过海外布局，在新加坡等相对开放的东南亚经济体设立子公司，作为国际总部开展国际业务。在这个过程中，国家从未禁止海外投资或交易。

但Manus特别之处在于：

先利用境内要素完成孵化，后受美国因素驱动，试图把自己包装成一家新加坡公司，最后卖给外资，规避了中国的监管规定。

Manus早期团队、数据、研发，主要都在中国。转折发生在2025年4月。Manus拿到美国基准资本（Benchmark）的投资。

消息披露后约两周，美方依据其所谓的对外投资安全审查规则，对这笔投资发出了问询。

一个多月后，Manus调整布局——大幅裁减中国员工，核心团队和总部迁至新加坡。

半年后，Meta以超20亿美元的价格收购Manus，Manus团队整体加入Meta，外资取得100%控制权。

在中国孵化技术、迁到海外注册主体、被国际巨头全资收购。

对于这种规避监管的行为，国家主管部门当然需要介入。

「红线在哪里？」重点看实际控制权

北京金诚同达律师事务所的沈姿英有丰富的外资安全审查法律经验。她表示，我国《外商投资安全审查办法》第四条对审查范围有比较明确的规定：

第一种，涉及国防安全的领域，比如投资军工配套，或者在军事设施周边投资——只要落入这个范围，不考虑外国投资者持股比例和控制权，都需要申报。

第二种，列出了一些重要领域，比如重要农产品、重要基础设施，以及本案涉及的重要信息技术和互联网产品与服务、关键技术。落入这些领域后，只要外国投资者取得了实际控制权，就落入了申报范围。

Manus的通用AI智能体就落入重要信息技术和互联网产品与服务、关键技术领域。Meta若收购，便将取得实际控制权。

这本应由企业自己主动申报，这是法律明确规定的。

但很明显，Meta和Manus并没有这么做。

那么，这个交易可能存在哪些风险？沈姿英表示，根据他们的实务经验，以下三层风险会被主要关注：

第一，技术风险。算法、模型是否属于关键核心技术，一旦被外资控制可能产生什么影响。

第二，人才风险。核心研发团队是否在中国境内完成主要工作，人员流动是否会带走技术能力。

第三，数据风险。训练数据来源、用户数据存储是否涉及中国境内的敏感信息。

Manus的核心资产——算法、数据、人才均起源于中国，由中国团队在中国生态下开发完成。

中国信通院人工智能研究所国际发展部主任许珊，也点出了Meta收购Manus背后值得关注的几个迹象：

一是在资本与治理层面，通过设立境外架构实现身份转换，推动企业总部和控制权外移；二是在技术研发层面，核心算法、模型训练等高附加值活动向新加坡集中；三是在人才流动层面，带动整个核心技术团队融入国际产业巨头体系。

Meta收购Manus，取得实际控制权，核心技术和团队将被完整转移至境外，这需要在国家安全风险层面进行申报和评估。



这正是启动审查的实质条件。

「具体怎么管？」通过穿透审查

既然要管，用什么工具管？

对于Manus这种情况，其实工具有很多：技术出口管制、数据出境安全管理、外商投资安全审查……1月初，商务部就曾提到，将会同相关部门对此项收购与出口管制、技术进出口、对外投资等相关法律法规的一致性开展评估调查。

那么，为什么最终选择了外商投资安全审查？

沈姿英表示，技术出口管制、技术进出口、数据出境等方面的合规性问题，均是针对交易某个具体要素，而外商投资安全审查，是把交易作为一个整体来考量。

而且，外商投资安全审查有一个特点：**穿透审查**。

即便交易主体在形式上已经是新加坡公司，但只要核心技术、人才、数据的起源在中国境内，而且这笔交易可能导致关键技术外流，就会被穿透认定为外商投资行为，进行一体化审查。

Manus，正是这种情况。

「国家想要什么？」企业积极合规

交易有成功也有失败，并购有顺利也有波折，这本是商业世界的常态。但Manus的特殊性在于，AI行业，正在超越简单的商业逻辑。

如今，某些国家正通过安全审查等机制，扩大审查范围、模糊威胁定义，专门针对别国AI发展。这种价值导向影响了其关于“安全”的叙事，他们为了维护“自身的安全”，甚至要用其他国家的东

西攻击别国。

我们，不得不防。

监管，也是为了更好地发展。

许珊长期推动AI企业的国际化工作，她表示，中国对于AI发展、AI创业始终很鼓励，未来还会给足更多创新空间。**在这个过程中，中国也非常欢迎外商投资。**这次，只是划清了合规与不合规的界限，为外资投资提供更明确的监管参考。

面对政府监管，最好的办法从来不是逃避，而是直面问题、真诚沟通，理解监管的目的，争取共识。

AI行业尤其如此。

守住红线，把产品和服务做好。该融资融资，该出海出海，该合作合作。

中国AI的发展，正当时。

本文来源：[玉渊谭天](#)

风险提示及免责条款



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

188 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

4 条评论



lai26747885
2小时前 中国广西

关键是初始企业的投资方在，怎么套现离场了

0 回复



Mr. Eric_杨先生
4小时前 中国浙江省

事以密成，语以泄败
silence makes money noise makes trouble（闷声发财，喧哗惹祸）

3 回复



wscn203415191
6小时前 中国四川省

所有人可能都是赢家，唯独创业企业损失巨大。事主企业的有关技术大多被对方学会和掌握，价值不再。有价值有潜力的重要雇员未来归属也已无法改变。但我任然希望事主企业主能够重新聚拢核心人才、再次出发，在不久将来再次创造出新的全球领先技术、东山再起！尽管我知道这何其难也.....

4 回复



wscn203415191
6小时前 中国四川省

一个额度不算高的交易被禁止，对世界影响不大。但对于一个科技领域来说，影响不小。如果放大到全球科技竞争来说，影响很大。国家安全确实是一个包罗万象、容山纳海的大筐，这一案例对于全球科技企业和科技创业而言，都是一个极其重要案例。对于中国科技企业，尤其对于国内科技创业领域，其重要性和分水岭作用更是不言而喻。今后的科技企业竞争、科技企业孵化、创投机构 甚至科技创业者，如何从企业战略层面提前做好安全合规规划，既合规又重

3 回复

展开全部